

Отчет о проверке рекламы

Исходный текст рекламы

Забудьте о старых, бесполезных фенах! Только фен «Ионный Вихрь» обладает уникальной лечебной формулой ионов, которая не просто сушит, а лечит секущиеся кончики, восстанавливает структуру волос за 1 день и стимулирует их рост! Наши конкуренты, вроде той же Braun, просто пылятся на полках по сравнению с нашим революционным девайсом. Их технологии – вчерашний день!

Этот фен – мечта, ставшая реальностью! Все, у кого его нет, просто не могут считать себя стильными и успешными. Ваши подруги будут рыдать от зависти, глядя на вашу шевелюру! А цена? Всего 2990 рублей – это дешевле, чем чашка кофе в день! Но торопитесь, акция действует только до конца недели, осталось всего 10 штук!*

Покупая «Ионный Вихрь», вы получаете эксклюзивное право на скидку 50% на следующую покупку и личную благодарность от нашего генерального директора. Мы раздали уже 10 000 таких фенов, и спрос зашкаливает!

Не будьте серой массой! Купите «Ионный Вихрь» и станьте королевой салона красоты у себя дома! Это устройство, одобренное лучшими парикмахерами страны и лично главным трихологом Минздрава, изменит вашу жизнь.

Рекламодатель: ИП Смирнов В.В. Спешите!

Реквизор не проверяет рекламу на недостоверность. Предлагаем Вам ознакомиться с критериями оценки самостоятельно в конце отчёта

Информация о проверке

Дата проверки:	06.11.2025 в 14:58
Закон:	Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя редакция)
Статус:	Не соответствует законодательству

Результат проверки

- ⚠ Выявлено 6 несоответствий ФЗ «О рекламе»
- ⚠ В существующей судебной практике есть похожие случаи привлечения к ответственности
- ⚠ Есть риск привлечения к ответственности

Выявленные нарушения из Федерального закона «О рекламе»

п.1 ч.2 ст.5 ФЗ о рекламе

Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются. Недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами.

Рекомендации по исправлению:

Убрать необоснованные заявления о превосходстве товара; при необходимости предоставить независимые сравнительные тесты.

п.2 ч.2 ст.5 ФЗ о рекламе

Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются. Недобросовестной признается реклама, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента.

Рекомендации по исправлению:

Избегать критики конкурентов; если необходимо упомянуть, делать это в фактическом и обоснованном виде.

п.4 ч.2 ст.5 ФЗ о рекламе

Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются. Недобросовестной признается реклама, которая является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством.

Рекомендации по исправлению:

Снять негативные утверждения о конкурентах и прекратить любые имитационные практики.

п.4 ч.4 ст.5 ФЗ о рекламе

Реклама не должна формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц.

Рекомендации по исправлению:

Убрать обобщённые отрицательные утверждения о людях, не пользующихся товаром.

п.4 ч.5 ст.5 ФЗ о рекламе

В рекламе не допускается использование образов медицинских и фармацевтических работников, за исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников.

Рекомендации по исправлению:

Снять упоминание медицинских работников и их ролей, использовать только нейтральные фразы.

п.6 ч.5 ст.5 ФЗ о рекламе

В рекламе не допускается указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания

в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий.

Рекомендации по исправлению:

Отказаться от заявлений о лечебном действии; вместо этого рекламировать общие свойства (удобство, скорость истончения) без медицинских терминов.

Релевантная судебная практика

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 декабря 2022 г. N 17АП-11659/2022-АК

ЗАО «РК “Вермишель”» оспаривало в арбитражном суде решение Свердловского УФАС, признавшего наружную рекламу «Албануться можно на 90.8, выиграй путешествие» с изображением полуобнаженного женского тела ненадлежащей по части 6 статьи 5 Закона о рекламе; апелляция оставила решение в силе, указав на оскорбительный характер визуального ряда и ассоциативную близость слова «албануться» к обценной лексике в восприятии обычного потребителя. Значение для пункта 1 части 2 статьи 5 (некорректные сравнения) состоит в закреплении стандарта «восприятия средним потребителем», комплексной оценки текста и изображения и допустимости экспертных и общественных реакций как доказательств, что применимо и при квалификации некорректных сравнений как недобросовестной рекламы по п. 1 ч. 2 ст. 5

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.01.2022 N Ф08-14027/2021

ООО «ПИЦЦНРОЛЛ» разместило в VK на странице «Pizz’n’Roll» сообщение с пометкой «Реклама», кнопкой «Заказать» и текстом «Самая вкусная пицца в Краснодаре!», доступное неопределенному кругу лиц. Суд подтвердил, что утверждение в рекламе «Самая вкусная пицца в Краснодаре!» без указания проверяемого критерия и объективного подтверждения является некорректным сравнением и образует недобросовестную рекламу по пункту 1 части 2 статьи 5 Закона о рекламе. Это закрепляет подход: любые суперлятивные заявления типа «самый/лучший/№1» в конкурентной среде подпадают под п. 1 ч. 2 ст. 5 и недопустимы без конкретного критерия сравнения и подтверждающих доказательств в самой рекламе.

Определение Верховного Суда РФ от 11.10.2021 N 304-ЭС21-17850 по делу N А03-18078/2019

УФАС по Алтайскому краю назначило предпринимателю наказание в виде предупреждения по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за размещение на рекламном щите информации, содержащей некорректные сравнения рекламируемого товара с товарами иных изготовителей/продавцов, что квалифицировано как нарушение п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе. Первая инстанция дважды удовлетворяла требования ИП, однако апелляция отменила решение и отказала в удовлетворении, а окружной суд оставил апелляцию без изменения, указав, что предприниматель не доказал принятие всех зависящих от него мер для соблюдения законодательства о рекламе. Верховный Суд РФ отказал в передаче жалобы, подтвердив отсутствие нарушений сроков давности (ст. 4.5 КоАП РФ), законность вида наказания (с учетом ст. 4.1.1 КоАП РФ) и отказ в применении малозначительности (ст. 2.9 КоАП РФ). Верховный Суд отказал в передаче жалобы, тем самым подтвердив квалификацию нарушения и законность предупреждения по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ за рекламу, не отвечающую п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе как недобросовестную рекламу с некорректным сравнением товаров конкурентов. Значение для практики: некорректное сравнение в рекламе прямо подпадает под запрет п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, что само по себе образует состав нарушения законодательства о рекламе, влекущий ответственность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 января 2023 г. N Ф06-26560/2022

Это дело о рекламных звонках и СМС «МТС-Банка» подтвердило, что такие сообщения являются рекламой самого банка, а прекращение производства в отношении рекламодателя было преждевременным, поскольку именно рекламодатель несет ответственность за нарушения требований к содержанию рекламы. Это придает практическое значение п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе (о недобросовестной рекламе) в части адресата ответственности: даже при распространении через партнеров отвечает рекламодатель. Пункт 2 части 2 статьи 5 относится к недобросовестной рекламе как категории, и его применение связано с обязанностью рекламодателя обеспечивать надлежащее содержание рекламы, в том числе недопущение введения в заблуждение и иных форм недобросовестности. Использование партнеров/подрядчиков не освобождает рекламодателя от ответственности за недобросовестную рекламу по п. 2 ч. 2 ст. 5; ФАС обязана исследовать роль рекламодателя при выявлении таких нарушений.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.08.2022 N Ф08-8299/2022 по делу N А32-41350/2020

Дело касается признания ненадлежащей рекламы утверждения «Самые вкусные роллы в Краснодаре» без объективного подтверждения; суд кассационной инстанции оставил в силе решения ФАС и нижестоящих судов, квалифицировав такую формулу как сравнительную характеристику, требующую объективных критериев, в противном случае — недостоверную рекламу по ст. 5 ч. 3 п. 1 Закона о рекламе и (по смыслу) некорректное сравнение по ст. 5 ч. 2 п. 1, а не по ст. 5 ч. 2 п. 2 о порочащих сведениях. Для п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе ценность постановления в том, что оно очерчивает границы: суперлативы типа «самый/лучший» без доказуемых критериев не равны «порочащим» высказываниям о конкурентах и, как правило, квалифицируются как недостоверная/сравнительная реклама, а не как порочащая репутацию, предусмотренная п. 2 ч. 2.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 09.07.2020 N Ф09-3165/20 по делу N А07-25067/2019

Банк УБРИР оспаривал прекращение дела УФАС Башкортостана о ненадлежащей рекламе листовок у офиса банка, однако суд округа оставил судебные акты в силе, указав на недоказанность статуса рекламодателя и отсутствия подтверждений, что НКО «Форт-Юст» размещала рекламу либо рекламировала свои услуги. Пункт 2 части 2 статьи 5 Закона о рекламе применим лишь при установлении рекламодателя недобросовестной рекламы, порочащей деловую репутацию, а ответственность по ст. 38 несет именно рекламодатель, который в деле установлен не был

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.07.2024 N Ф03-2755/2024 по делу N А51-10148/2023

Суть дела: ИП по доставке воды «Давыдовский ключ» настраивал контекстную рекламу в Яндекс.Директ по ключевым словам, совпадающим с брендом конкурента «Славда», из-за чего его объявление показывалось пользователям по запросам «slavda/славда доставка воды» и уводило трафик конкурента, что УФАС и суды квалифицировали как нарушение п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе как недобросовестную рекламу, являющуюся актом недобросовестной конкуренции. Значение: суд подтвердил, что использование в ключевых словах чужого бренда для привлечения аудитории конкурента образует недобросовестную рекламу по п. 4 ч. 2 ст. 5 без необходимости отдельного дела о нарушении 135-ФЗ, а ответственность несет рекламодатель, даже при аутсорсинге настройки рекламы

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 25.05.2022 N Ф08-3306/2022 по делу N А32-20280/2021

Суд округа оставил в силе отказ в иске ВДЦ «Океан» к ООО «НИКА-М», указав, что спорные сведения на сайте турагента были информацией для посетителей, а не рекламой, поэтому требования о недобросовестной/недоверной рекламе и недобросовестной конкуренции не подлежат удовлетворению. Применение п.4 ч.2 ст.5 Закона о рекламе возможно только после установления рекламного характера сообщения и признаков акта недобросовестной конкуренции, чего по делу не выявлено. Публикация носила информирующий характер, не содержала сравнения с конкурентами, превосходных формулировок, указаний на цену/продавцов и не порочила деловую репутацию, поэтому нормы о рекламе и защите репутации неприменимы.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.02.2021 N Ф04-7026/2020 по делу N А46-9434/2020

Это дело касается признания ненадлежащей наружной рекламы абонеента фитнес-клуба за 6 999 руб. и неисполнения предписания УФАС; суд подтвердил, что формальные оговорки вроде «не является публичной офертой, имеются ограничения по акции» не устраняют нарушение, если в рекламе отсутствуют существенные условия, влияющие на цену, при этом норма п. 4 ч. 2 ст. 5 о недобросовестной рекламе как акте недобросовестной конкуренции воспроизведена судом как общий критерий недобросовестности рекламы. Административное постановление по ч. 2.4 ст. 19.5 КоАП было отменено из-за истечения срока давности, но вывод о фактическом неисполнении предписания и наличии нарушения требований ст. 5 сохранился.

Признаки недоверной рекламы

Если в рекламе хоть что-то из перечисленного ниже не соответствует правде — это недоверная реклама, то есть обман.

1. Обман про сам товар

Реклама врет, если говорит неправду о:

- Что внутри и какое качество: Состав, срок годности, прочность, функциональность.

Пример: Крем рекламируют как «полностью натуральный», а в составе сплошная химия. Или хлебопечка на картинке печет пышный хлеб, а на деле он получается комом.

- Про деньги и покупку: Цена, размер скидки, условия рассрочки, где и как можно купить.

Пример: В рекламе говорят «только сегодня цена 1000 рублей», а в магазине она всегда стоит 1000. Или «рассрочка 0%», а на деле есть скрытые комиссии.

- Откуда товар и как с ним обращаться: Место производства, как его правильно использовать, хранить или перевозить.

Пример: Сыр позиционируют как «швейцарский», а сделали его в другом регионе. Или обещают, что шубу можно хранить в обычном шкафу, а для нее нужен специальный климат-контроль.

2. Мнимые преимущества и ложные сравнения

Реклама врет, если придумывает несуществующие заслуги или нечестно сравнивает с другими товарами.

- Выдуманные награды и одобрения: Награды, медали, рекомендации врачей или ученых, которые никто не давал.

Пример: «Наш чай одобрен ассоциацией диетологов» — а такой ассоциации не существует, или она ничего не одобряла.

- Необъективный спрос: Фразы вроде «бестселлер», «популярнее всех в мире», если это не подтверждено реальной статистикой.

- Нечестное сравнение: Утверждения, что товар «лучший», «самый эффективный» или «превосходит всех конкурентов», если это не доказано.

Пример: «Наш пылесос убирает на 50% лучше любого другого» — а сравнительных испытаний никто не проводил.

3. Обман в обслуживании и гарантиях

Реклама врет, если не выполняет обещаний о поддержке покупателя.

- Условия доставки, возврата и ремонта: Сроки доставки «за 1 день», которые не соблюдаются; обещание «легкого возврата без вопросов», который на деле превращается в квест.

- Гарантия: Гарантийный срок «5 лет», который на самом деле составляет только 1 год, или сервисные центры отказываются бесплатно чинить.

4. Подвох в акциях и розыгрышах

Реклама врет, если правила акции неясны или не соблюдаются.

- Сроки, призы и условия: Не указаны даты акции; заявлено «1000 призов», а на самом деле их 10; победителю розыгрыша автомобиля вместо машины вручают игрушечную модель.

Пример: «Каждый пятый покупатель выигрывает телефон!» — а по факту призы достаются только сотрудникам компании.

5. Обман о продавце или производителе

Реклама врет, если скрывает или искажает информацию о том, кто стоит за товаром.

Пример: Компания-однодневка рекламирует себя как «ведущий европейский производитель с 50-летней историей».

6. Незаконное использование чужих «фишек»

Реклама врет, если незаконно использует:

- Чужие бренды и логотипы: Размещает логотип «Apple» на чехле для телефона, не имея на это прав.

- Государственную символику: Использует герб России или флаг для придания себе ложного статуса «государственной компании».

Пример: Частный медицинский центр размещает на вывеске герб России, создавая впечатление, что он государственный.

7. Соккрытие источника важной информации

Реклама врет, если не сообщает, откуда взяты важные данные, которые по закону должны быть раскрыты.

Пример: В рекламе лекарства цитируют «исследование института...», но не указывают, какого именно института и где с ним можно ознакомиться.